

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1273/2547

นางสาวยั่วเตียง แซ่ชิง กับพวก
นางสาววาสนา หวังดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 702

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (ก)

พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า ในการจดทะเบียนจำนอง ตามสัญญาจำนองโจทก์ได้ให้เงินจำนวน 920,000 บาท แก่จำเลย สัญญาจำนองจึง เป็นเพียงการทำประกันจำนวนดอกเบี้ยที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ตามสัญญาจำนอง ครั้งแรกซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มาตรา 3 (ก) ข้อกำหนดเรียกดอกเบี้ยดังกล่าว ย่อมตกเป็นโมฆะ จำเลยหาต้องรับผิดตามสัญญาจำนองต่อโจทก์ไม่

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,155,293 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 920,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองเฉพาะส่วนของจำเลยออกขายทอด ตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยนำที่ดินแปลงพิพาทไปจดทะเบียนจำนองเฉพาะส่วนของ ตนไว้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 1,534,000 บาท โจทก์ที่ 1 คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3

ต่อเดือน และคุดดอกเบื้อยทบทันทุก 6 เดือน ต่อมาวันที่ 7 พฤษจิกายน 2540 โจทก์ ทั้งสองบับคั้ให้จําเลยจตุทะเบื้อยนจํานองอื่กครั้งโดยนําดอกเบื้อย 6 เดือนแรกเป็นเงิน 276,120 บาท ดอกเบื้อย 6 เดือนที่สອງเป็นเงิน 325,818 บาท และดอกเบื้อย 5 เดือน สุดท่ายเป็นเงิน 320,390 บาท รวมเป็นเงิน 922,328 บาท มาจตุทะเบื้อยนจํานองเป็น เงิน 920,000 บาท ตามฟ้อง สัญญาจํานองดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิกษากลับ ให้จําเลยชำระเงิน 1,155,293 บาท ให้แก่ โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบื้อยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินจํานอง 920,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 8424 ตำบล สาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะส่วนของจําเลย นําดอกขายทอด ตลาดนําดเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ทั้งสองจนครบ

จําเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นญติตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ภาค 7 ว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 จําเลยจตุทะเบื้อยนจํานองที่ดิน โฉนดเลขที่ 8424 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะส่วนของ ตนแก่โจทก์ที่ 1 ในวงเงิน 1,534,000 บาท ต่อมาวันที่ 7 พฤษจิกายน 2540 จําเลย จตุทะเบื้อยนจํานองที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองอื่กในวงเงิน 920,000 บาท คติ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยว่า จําเลยจะต้องจับผิดตามสัญญาจํานองเมื่อวันที่ 7 พฤษจิกายน 2540 หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์ทั้งสองเป็นพยานเบิกความว่า ในวันจตุ ทะเบื้อยนจํานอง จําเลยได้รับเงินจํานวน 920,000 บาท ไปจากโจทก์ทั้งสองแล้ว

จำเลยมีตัวจำเลย นายอิสรา หวัดดี และนางสนาม หวังดี เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยได้รับเงินตามสัญญาจ้างนองฉบับแรกเท่านั้น แต่โจทก์ก็ติดดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน และติดดอกเบี้ยยทบต้นทุก 6 เดือน จำเลยมิได้ชำระดอกเบี้ยย โจทก์ทั้งสองจึงติดดอกเบี้ยยทบต้นดังกล่าวแล้วให้จำเลยจดทะเบียนจำนองครั้งที่ 2 ตามจำนวนดอกเบี้ยยโดยพิเศษทั้ง ทั้งนี้เพื่อโจทก์ทั้งสองยอมผ่อนเวลาชำระหนี้จำนองให้จำเลยจึงยอมทำ โดยมีได้รับเงินในการจดทะเบียนจำนองครั้งที่ 2 เห็นว่า โจทก์ที่ 1 ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ในการจดทะเบียนจำนองครั้งที่ 2 โจทก์ที่ 2 เบิกเงินจากธนาคารมาให้จำเลย ส่วนโจทก์ที่ 2 ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า โจทก์ที่ 2 มิได้ถอนเงินจากธนาคาร แต่เป็นเงินสดที่โจทก์ที่ 2 ใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจโรงสี จึงนำเสนอว่าโจทก์ทั้งสองได้ให้เงินจำนวน 920,000 บาท ในการจำนองครั้งที่ 2 แก่จำเลยหรือไม่ ทั้งเมื่อพิจารณาดูจำนวนเงินโดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยยร้อยละ 3 ต่อเดือน จากต้นเงิน 1,534,000 บาท ทุก 6 เดือนติดดอกเบี้ยยทบต้นตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างนองครั้งแรกถึงวันทำสัญญาจ้างนองครั้งที่ 2 โดยพิเศษทั้ง จะได้จำนวนเงินเท่ากับ 920,000 บาท ประกอบกับจำเลยกู้ยืมเงินตามสัญญาจ้างนองครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 1,534,000 บาท แต่จำเลยยังมิได้ชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยย โจทก์ที่ 1 กลับไม่ฟ้องเรียกต้นเงินและดอกเบี้ยย แต่โจทก์กลับฟ้องเรียกตามจำนวนเงินที่จดทะเบียนจำนองครั้งที่ 2 ทำให้สอดคล้องกับข้อนำสืบของจำเลยว่าเป็นการเรียกเอาเฉพาะดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน และดอกเบี้ยยทบต้นทุก 6 เดือน พยานหลักฐานของโจทก์มีพิรุธขาดเหตุผลไม่มีน้ำหนักให้น่าเชื่อถือ ส่วนพยานจำเลยมีเหตุผลน่ารับฟัง จึงไม่น่าเชื่อว่าการจดทะเบียนจำนองตามสัญญาจ้างนองเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ได้ให้เงินจำนวน 920,000 บาท แก่จำเลย ดังนั้น ตามสัญญาจ้างนองเอกสารหมายเลข จ.2 จึงเป็นเพียงการทำประกันจำนวนดอกเบี้ยยที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ตามสัญญาจ้างนองครั้งแรกซึ่งเป็นดอกเบี้ยยที่โจทก์เรียกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

(ก) ดอกเบี๋ยดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเองดัง
กล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลย
ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>